УДК 347.1

О.В. Мельников

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Данная статья посвящена применение технических средств защиты авторских прав, как одни из вариантов неюрисдикционной формы защиты от несанкционированного копирования и распространения в открытом доступе произведений.

Ключевые слова: *авторское право, защита прав, гражданское право, способ самозащиты, технические средства, технологии защиты.*

Благодаря развитию новых технологий открываются новые возможности для владельцев авторских прав – создавать, хранить и распространять произведения в цифровой форме, делая его доступным широкому кругу пользователей, сокращает время, необходимое для осуществления использования произведений, снижается стоимость интеллектуального товара. Однако связи с этим владельцы авторских прав не могут быть застрахованы от недобросовестных действий, связанных с копированием и распространением копий произведений без их разрешения и без выплаты им причитающегося вознаграждения.

В связи с этим авторы или иные правообладатели вправе использовать как юрисдикционную, так и не неюрисдикционную форму защиты своих прав. Юрисдикционная форма определяется законом и подлежащие защите в судебном или административном порядке. Под неюрисдикционной формой защиты подразумевает самостоятельные использование авторами или иными правообладателями технических средств защиты. Данные средства защиты направлены на контролирование и пресечение массового несанкционированного изготовления цифровых копий произведений [1].

На международном уровне впервые понятие технических средств защиты интеллектуальных продуктов появилось 20 декабря 1996 году в Женеве, были подписаны на Дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) два международных договора: Договор по авторскому праву [2] и Договор о правах исполнителей и производителей фонограмм [3], вступивших в силу в 2002 году. Позже в 2004 году Российская Федерация присоединилась к Договору ВОИС по авторскому праву, после чего были внесены изменения в Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», был дополнен статьей 48.1 «технические средства защиты авторского права и смежных прав» [4]. В настоящее время названный Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» утратил силу в связи с принятием четвертой части Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [5] регулирующее права на результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее технические средства защиты авторского права и смежных прав содержались в одной статье, сейчас технических средств защиты авторских прав закреплены в ст. 1299 ГК РФ, а технических средств защиты смежных прав в ст. 1309 ГК РФ.

В п. 1 ст. 1299 ГК РФ содержится определение термина «технические средства защиты авторских прав» – признаются «любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении произведения» [5].

На сегодняшний день существует множество разработанных и применяемых компаниями технологий защиты произведений, среди которых можно выделить несколько наиболее распространенных, а также определим их основные преимущества и недостатки.

Начнем мы с магнитных носителей. Один из первых методов защиты видеокассет от копирования стала разработка компании Macrovision. Суть защиты заключается в том, во время воспроизведения на изображение накладываются шумовые эффекты, которые не влияют на качество и не видны при просмотре на телевизоре или мониторе, но в случаи копирования это приводит к изменению яркости изображения и появлению полос, что делает невозможным просмотр. Однако слабость этой системы состоит в том, что практически сразу стали продаваться доступные устройства, позволяющие обходить эти ограничения, либо самостоятельно устранив плату Macrovision из устройства [6].

© Мельников О.В., 2018.

Научный руководитель: *Дерюга Николай Николаевич* – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и гражданского процессуального права Хабаровского государственного университета экономики и права (филиал в г. Хабаровск), Россия.

Позже на смену видеокассет пришли оптические диски (CD-R/RW, DVD, HD DVD, Blu-Ray), которые также нуждались в защите от копирования. Для этого было разработано множество видов защиты, такие как региональный код, CSS, AACS и другие. Рассмотрим несколько видов защиты более подробно. Так, например, региональное кодирование получило широкое распространение, так как после показа фильма в одной стране появляется видеопрокат на дисках, а в другой стране показ его только начинается, то в случае преждевременного появления на рынке может привести к снижению кассовых сборов. Чтобы этого избежать, были разработаны и введены региональные коды, которые позволяли устанавливать разные цены и ограничивать время продажи дисков в различных странах мира, так, например, для DVD дисков существует восемь зон. Недостатком стало то, что появились проигрыватели позволяющие изменить код региона. Еще один из способов защиты предотвращающие копирование цифрового видеоконтента, стала система CSS (Content Scramble System), разработанная фирмами Matsushita и Toshiba. Основано на том, каждый лицензированный диск содержит CSS ключ. Расшифровать информацию, хранящуюся на диске, можно было с помощью ключа присвоенному проигрывателю. Однако защита просуществовала достаточно не долго, ее смогли обойти методом перебора ключей через программу DeCSS. На замену пришла улучшенная система AACS (Advanced Access Content System), которую в настоящее время взломали не полностью [7].

Между тем, с развитием информационно-телекоммуникационных сетей и переход к их массовому использованию, с одной стороны это повлекло к снижению зависимости авторов от издателей и других посредников в распространении своих результатов творчества, с другой стороны владельцы авторских прав все по-прежнему нуждаются в защите от любого незаконного копирования своих работ. Так широкую популярность обрела интернет-активация цифрового ключа, позволяет удостовериться в подлинность купленного продукта, например, программы для ЭВМ и исключить возможность использования на других компьютерах, если это не допускается условиями лицензионного соглашения. Преимуществом является отказ от физического носители и возможность купить удаленно, не выходя из дома. Из недостатков, могут продать цифровой ключ, который уже был активирован, либо имеет региональные ограничения.

Рассмотрим, какие технические способы защиты применяются при продаже произведений в информационно-коммуникационных сетях:

«Digital Rights Managemen» (далее – DRM) или «цифровое управление правами» – обеспечивает защиту цифрованных произведений от копирования, целостности работы, запрещаемых авторами или правообладателями после продажи конечному пользователю. Другой способ защиты цифрового контента является «Trusted Platform Module» (далее – TPM) или «доверяемые платформенные модули» – заключается в сборе информации обо всех компонентах компьютера, как аппаратных (например, процессора, жесткого диска), так и программных (например, операционная система). В случае обнаружение нелицензионного «софта» не позволяет пользователю запускать его.

1. Криптография - это самый старый механизм, используемый для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации в сети. Представляет собой шифрование информации, что делает ее нечитаемой и только законный владелец может расшифровывать. Однако криптография защищает работу только во время передачи или распространения. После дешифровки работы она не обеспечивает никакой защиты;

2. Технология цифровых водяных знаков. Технология водяных знаков широко используется для защиты мультимедийных работ. Используют наложение цифрового водяного знака, чаще всего это является логотип или текст, который позволяет идентифицировать автора;

3. Технология цифровой подписи. Цифровая подпись включает в себя идентификацию отправителя и/или получателя дату, время, уникальный код и тому подобное. Эта информация может быть добавлена к цифровым продуктам, которая заверяется Центром Сертификации с учетом времени регистрации цифрового произведения. В результате цифровая подпись гарантируют подлинность документа для передачи потребителю, что предотвращает незаконное копирование;

4. Электронная маркировка. Система автоматически генерирует уникальный знак, который помечены для каждой копии документа. Этот метод используется для защиты авторских прав, а также в электронной публикации, где документы печатаются, копируются или отправляются по факсу;

5. Идентификационная метка. В аудио- видеозапись встраивают идентификационную метку, которую не слышно, но её легко обнаружить специальным детектором. Если пользователь скопирует себе подобную запись, вряд ли сможет без весомого ущерба устранить её.

Также для защиты от копирования текста на веб-сайте применяют следующие методики:

1) Замена текста на графическое изображение;

2) отключена функция сочетаний клавиш Ctrl+C или Print-Screen и другие [8].

Согласно п. 2 ст. 1299 ГК РФ автор или иной правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации за «обход» технических средств защиты авторского права:

1) «совершение без разрешения владельцев авторского права действий, которые позволяют устранить ограничения использования произведения, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав»;

2) «изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любой технологии, любого технического устройства или их компонентов, использование таких технических средств в целях получения прибыли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав» [5].

В то же время в п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «о некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [9] предусматривает случаи, когда пп. 2 п. 2 ст. 1299 ГК РФ не имеет запрет на «технологии, технические устройства или их компоненты изначально разрабатывались, изготовлялись и распространялись в целях, не связанных с осуществлением или обеспечением обхода технических средств защиты (при этом суду необходимо установить, возможно ли коммерческое использование таких технологий, технических устройств или их компонентов в каких-либо иных целях, отличных от обхода технических средств защиты)».

Из выше изложенного следует, что на сегодняшний день неюрисдикционная форма защиты авторских прав в принципе применима, однако, как можем заметить, преимущественно она реализуется в рамках юрисдикционной формы с применением норм закона. Поскольку одни технические средства защиты, как правило, возможно «взломать» другими техническими средствами путем ее устранить или обхода, в связи с этим данный вопрос создания эффективной системы защиты остается открытым.

Библиографический список

1 Гаврилов, Э. П., Городов, О. А., Гришаев, С. П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, О. А. Городов, С. П. Гришаев. – Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ», 2009.

2 Договор ВОИС по авторскому праву, Женева, 20 декабря 1996 г.

3 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, Женева, 20 декабря 1996 г.

4 Об авторском праве и смежных правах : Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I // Ведомостях Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1242.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

6 Загороднов, К. В. Защита авторских прав в DVD. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://re.mipt.ru/infsec/2005/essay/2005_DVD_copyright_protection__Zagorodnov.htm

7 Курамагомедов, Р. Ш. Основные сферы применения технических средств защиты авторских и смежных прав // Системные технологии. 2014. № 1 (10). С. 68-75.

8 Чиркин, Е. С., Королева, Н.Л., Дудаков, В.П. Защита веб-страниц от несанкционированного копирования // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки. 2012. Т. 17. № 4. С. 1241-1245.

9 О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 // Бюллетене Верховного Суда РФ. – 2009. – № 6.

МЕЛЬНИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант, Хабаровский государственный университет экономики и права (филиал в г. Хабаровск), Россия.